

Expediente N° 0059-2026/CC1

RAZÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA

Lima, 13 de abril de 2026

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) deja constancia que, se diligenció al señor Mario Luis Ángel Potesta Martínez (en adelante, señor Potesta) la Resolución N° 2 del 13 de febrero de 2026, al domicilio señalado en su Documento Nacional de Identidad (DNI), ubicado en calle Paseo del Prado 110 Dto. 205, Urb. Las Lomas, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. No obstante, en la hoja de rezago de la cédula de notificación de la Resolución N° 2 del 13 de febrero de 2026, se indicó lo siguiente: *“Sin acceso al interior en las visitas realizadas. Indica que el administrado no se ubica en el departamento”*.

Posteriormente, mediante escrito del 24 de febrero de 2026, el señor Potesta señalando haber sido notificado con la Resolución N° 2 y precisó como domicilio procesal el correo electrónico casilla@er.pe.

Sobre el particular, resulta pertinente precisar que el numeral 27.2 del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución¹.

Sin embargo, por un error involuntario, el 5 de marzo de 2026, se diligenció al señor Potesta la notificación de la Resolución N° 2 del 13 de febrero de 2026, de manera notarial, a la dirección señalada en su Documento Nacional de Identidad (DNI), ubicada en calle Paseo del Prado 110 Dto. 205, Urb. Las Lomas, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. En virtud de ello, en la cédula de notificación se dejó constancia de la imposibilidad de notificar notarialmente al administrado, al señalarse que: *“no se encontró a nadie para su recepción, el documento no ha podido ser entregado al no tener acceso al departamento 205 (...)”*.

En ese sentido, en la medida que el señor Potesta tomó conocimiento del contenido de la Resolución N° 2, esta Secretaría Técnica considera que corresponde convalidar la notificación de la Resolución N° 2 del 13 de febrero de 2026; por lo que no corresponde rehacer el acto de notificación al mencionado administrado.

**Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1**

LGP/jcq

1 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas

(...)

27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad.